PARECER JURÍDICO Nº 031/2025 - CLÁUSULA DE REAJUSTE

Assunto: contrato de fornecimento nº 2025/118 (Aços Vale Forte S.A.)

1. Consulta

A Diretoria de Suprimentos perguntou se o teto de 8% ao ano na cláusula de reajuste é oponível à Contratada caso o IPCA ultrapasse esse patamar.

2. Análise

O teto é válido e oponível, pois foi livremente pactuado entre partes empresariais. Se o IPCA acumulado em 12 meses for superior a 8%, o reajuste aplicado será de 8%, sem direito a compensação posterior da diferença, salvo previsão expressa em aditivo.

3. Recomendações

Recomenda-se registrar a data-base do reajuste (1º de março) no sistema de contratos para evitar reajuste fora do período. A prorrogação da vigência por mais 36 meses exige aditivo escrito assinado antes do término do prazo original.

4. Conclusão

Não há óbice jurídico à aplicação do teto. O parecer vale apenas para o contrato citado e não se estende a outros fornecedores.